

А.И.

Т 650-58-7

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru, <http://www.vniipo.ru>

0

29. 06. 2009 № 15-1-04/2231
На № 193 _____ от 09.06.2009 г.

Разъяснения к
техническому регламенту

Генеральному директору
ООО «Стэлс Строй»

В.В. Зайцеву

ул. Серпуховская, д. 16/15, стр. 3,
г. Москва, 115093;
факс (495) 981 2974

На Ваш запрос сообщаю следующее.

1. Согласно положениям Федерального закона «О техническом регулировании» обязательными являются требования только технических регламентов, принимаемых федеральным законом или постановлением Правительства Российской Федерации.

Нормативными документами по пожарной безопасности согласно Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - технический регламент) являются национальные стандарты (ГОСТ и ГОСТ Р) и своды правил. Их применение осуществляется на добровольной основе, но соблюдение всех требований этих документов является достаточным условием соблюдения требований технического регламента. Неприменение сводов правил и национальных стандартов по пожарной безопасности не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов, и для оценки соответствия объекта защиты требованиям технического регламента могут применяться иные документы.

Отраслевые документы, такие как СНиП, ТСН, МГСН и др., в области пожарной безопасности подлежат обязательному исполнению, в части, не противоречащей Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» до момента вступления в силу соответствующих технических регламентов («О безопасности зданий и сооружений», например).

НПБ после вступления в силу технического регламента не отменены, но их требования исполняются в части, не противоречащей Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Если для объектов защиты отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности (требования национальных стандартов и сводов правил), то в соответствии с п.2 статьи 78 технического регламента «...на основе

требований технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». При этом, в соответствии с п.1 статьи 151 технического регламента в настоящее время основания и порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности определен приказом МЧС России №141 от 16.03.2007 г.

3. Порядок разработки и согласования специальных технических условий (далее - СТУ) сохраняется в соответствии с приказами МЧС России (№ 141 от 16 марта 2007 г.) и Минрегиона России (№ 36 от 1 апреля 2008 г.).

4. Согласно статьям 4 и 78 технического регламента при проектировании реконструкции объектов культурного, архитектурного и исторического наследия необходим расчет пожарного риска (он не должен превышать допустимые значения) и разработка СТУ.

5. В соответствии с п.2 статьи 6 технического регламента требуется проведение количественной оценки пожарного риска. Его величина не должна превышать соответствующих допустимых значений, установленных техническим регламентом.

Начальник



Н.П. Копылов